

RECURSO CÍVEL Nº 5094313-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FATIMA LUCIA DO CARMO LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAI DO BRASIL (RÉU)

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 18 TRRJ, NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DA TURMA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR de ofício a sentença, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem para regular processamento do feito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5094313-53.2024.4.02.5101

510015080483 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5094313-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FATIMA LUCIA DO CARMO LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAI DO BRASIL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo, por reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS em descontos associativos e a incompetência da Justiça Federal em face da associação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por reconhecer a ilegitimidade do INSS para responder aos termos desta demanda, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, cumulado com artigo 330, II, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 54, Lei 9.099/95). Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

VOTO

Nos termos do Enunciado 18 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro, cabe recurso da sentença extintiva em juizados apenas quando resultar da decisão negativa de jurisdição.

Pois bem, o objeto da lide diz respeito a descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição para associação civil, o qual é impugnado pelo segurado.

Neste contexto, então, estamos diante da alegação de falha do serviço do INSS, gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários.

Entende a 8 Turma quanto à responsabilidade, que não há litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a associação, uma vez que, de fato, trata-se de responsabilidade distinta. Na hipótese estamos diante de responsabilidades que devem ser apuradas considerando as atribuições, os atos e/ou omissões de cada um e suas respectivas responsabilidades.

O INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e a lei admite a consignação desde que autorizada pelo segurado filiado.

Contudo, o INSS não se beneficia das contribuições. Pois, as repassa à associação.

Dessa forma, nesta relação jurídica previdenciária entre o Autor e o INSS, deve ser verificado se houve omissão específica da Autarquia em seu dever de gestão da folha de pagamento dos benefícios, sendo imprescindível a análise sobre a observância pela autarquia previdenciária das normas e rotinas impostas pelas IN INSS/DC no 121/05 e INSS/PRES nº 28/2008. Em especial se houve eventual inércia na suspensão dos descontos após formalização de reclamação pelo segurado, sobretudo no tocante ao pleito de dano moral.

O Juízo de origem declarou o processo extinto sem resolução de mérito em relação à CONAFER, salientando a incompetência da Justiça Federal em relação à entidade associativa.

Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade passiva *ad causam* do INSS, tendo em vista ser o administrador da folha de pagamento do benefício previdenciário, fazendo parte da relação jurídica deduzida nos autos.

A extinção em face da CONAFER também é afastada pela Turma Recursal pois, sendo constatado que o desconto foi irregular ou fraudulento, caberia à associação que recebeu os valores, efetuar a devolução.

Portanto, acaso fosse comprovada a omissão da autarquia ré quanto à sustação dos descontos, poderia ensejar condenação do INSS, a título próprio, por dano moral.

Este tem sido o entendimento adotado por esta Turma:

INSS E ASSOCIAÇÕES- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra Daniella- sessão virtual de 05/05/2020)

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO - Cessados os descontos logo após o requerimento administrativo que impugna a consignação em favor de associação existente e solvente não há dano moral a ser ressarcido pelo CURSO CÍVEL Nº 5000369-19.2019.4.02.5118/RJ -e proc Relatora Dra. Daniella Motta)

Destaco que essa 8ª Turma Recursal recebe recursos de sentenças em lides análogas, algumas propostas em face do INSS e associação e outras tão somente em face do INSS. A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nada impede o pleito cumulado. E não se dispensa a instrução para aferição quanto à regularidade dos descontos, o que perpassa pela regularidade ou não da adesão a associação.

Razão pela qual entende a 8 Turma pela negativa de jurisdição quando há extinção prematura do processo, necessitando maior instrução para averguação das responsabilidades de cada réu.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de ANULAR de ofício a sentença, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem para regular processamento do feito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem.

